Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
E. S. D.

El suscrito **Daniel Concha Hoyos,** colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.843.112, actuando en mi calidad de apoderado de la corporación sin ánimo de lucro denominada **PARTNERS OF THE AMERICAS, INC.**, identificada con número de folio 662656 de la División de Corporaciones del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, constituida y existente en el Distrito de Columbia, Estados Unidos de América y domiciliada en la ciudad de Washington, D.C, Estados Unidos de América, como se acredita con los documentos adjuntos, debidamente suscritos y apostillados, según poder que me fuera conferido por quien actúa como su representante legal y que consta en los documentos que también se adjuntan debidamente suscritos y apostillados, por este medio comparezco a constituir una Fundación de utilidad común sin ánimo de lucro, que se regulará por los siguientes estatutos:

ESTATUTOS FUNDACIÓN PARTNERS OF THE AMERICAS COLOMBIA

CAPÍTULO I
NOMBRE, NATURALEZA, OBJETO, PATRIMONIO, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1: La fundación que por estos estatutos se constituye y rige, se denomina FUNDACIÓN PARTNERS OF THE AMERICAS COLOMBIA (en adelante la "Fundación").

Artículo 2: La Fundación es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, creada para el bien común, con patrimonio y autonomía propios, sometida a la Constitución Política y la Ley colombianas.

Artículo 3: La Fundación tendrá como objeto principal realizar actividades meritorias de desarrollo social y desarrollo empresarial. Para el efecto, podrá involucrarse y comprometerse con personas, individuos, comunidades y con aliados nacionales y extranjeros con el fin de mejorar la vida y bienestar de las familias, a partir de iniciativas de desarrollo basadas en evidencias, proporcionando a los participantes en los programas recursos y formación personalizados y aprovechando sus redes de voluntarios para garantizar los resultados y contribuir al bienestar de las poblaciones objetivo. Adicionalmente, podrá ejecutar y desarrollar cualquier otra actividad que pueda estar relacionada o pueda tender, directa o indirectamente, a lograr los objetivos señalados.

En adición a lo anterior, para cumplir con el objeto propuesto, la Fundación estará en capacidad, entre otros, de:

a) Recibir aportes o donaciones de los miembros de la Asamblea General de Miembros y de terceros;
b) Administrar los aportes, donaciones y sus recursos propios para destinarlos a la ejecución de sus actividades meritorias de interés general y de acceso a la comunidad;
c) Celebrar cualquier tipo de contratos civiles y mercantiles;
d) Celebrar cualquier tipo de operaciones bancarias y de comercio exterior;
e) Ser beneficiario de servicios profesionales de terceros para desarrollar el objeto social.
f) Sostener relaciones de cualquier tipo con entidades públicas y privadas, incluyendo oficinas del gobierno y el estado colombiano, que tiendan a promover y a facilitar la actividad de la Fundación y desarrollar su objeto social.

g) Pertenecer al régimen tributario especial que le permita, entre otros, expedir, emitir y extender certificados de donación.

Parágrafo: Dentro del objeto social se encuentran comprendidos todos los actos tendientes a cumplir con el mismo, o que se relacionen con este y cualquier otro acto que la Junta Directiva (como este término se define adelante) determine como conveniente o requerido.

Artículo 4: El patrimonio de la Fundación estará constituido por lo siguiente:
a) Todos los bienes, sean estos muebles o inmuebles, que ingresen por concepto de cuotas, aportes o donaciones que realicen personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, integrantes o no de la Fundación.
b) Los ingresos que se reciban en cumplimiento de su objeto social.
c) Los frutos de los activos propios y los rendimientos financieros.
d) Cualquier otro activo que ingrese al patrimonio de la Fundación, cualquiera sea su causa.

Parágrafo primero: La Fundación se constituye con un patrimonio de doce millones pesos colombianos ($12.000.000) moneda legal, que se paga en la fecha por el miembro fundador denominado PARTNERS OF THE AMERICAS, INC.

Parágrafo segundo: Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Parágrafo tercero: Los excedentes no son distribuidos ni serán distribuibles bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Ni los Fundadores, ni persona alguna derivan o derivarán de la Fundación ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes. Los beneficios solamente se podrán reinvertir en el objeto fundacional.

Parágrafo cuarto: Los recursos de la Fundación sólo pueden ser utilizados para responder a los fines de esta. La utilización de recursos de la Fundación para fines distintos a los establecidos en los Estatutos, generarán la responsabilidad personal de todos aquellos que participen en ello, tanto en el ámbito económico como en el legal.

Artículo 5: La Fundación tendrá un término de duración indefinida, y permanecerá hasta cuando se presente alguna causal de disolución y liquidación de la misma, como se explica en el Capítulo correspondiente.

Artículo 6: La Fundación tendrá su domicilio en Bogotá D.C., República de Colombia, pero podrá crear oficinas o establecimientos de comercio en cualquier lugar del país por decisión de la Junta Directiva.

CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN

Artículo 7: La Fundación tiene los siguientes órganos: a) Asamblea General de Miembros; b) Junta Directiva; y c) Director. La administración de la Fundación estará en cabeza de la Junta Directiva y del Director.

Artículo 8: La Asamblea General de Miembros la constituyen los miembros reunidos con el quórum y en los términos prescritos en estos estatutos y en la ley. Cada miembro tendrá el derecho a emitir un voto.

Artículo 9: Las reuniones de la Asamblea General de Miembros serán ordinarias o extraordinarias y podrán tener el carácter de no presenciales. La convocatoria para cualquier tipo de reunión se hará con cinco (5) días hábiles de anticipación, en la forma prevista en estos estatutos. La comunicación deberá indicar el día, la hora y el lugar en que deba reunirse la Asamblea General de Miembros, así como el objeto de la convocatoria, sea que se trate de reuniones ordinarias o extraordinarias.

Parágrafo: La Asamblea General de Miembros podrá ser convocada mediante comunicación escrita entregada personalmente, o enviada por correo físico o por correo electrónico (en caso de que sea un mensaje de datos) a la dirección registrada por los miembros. Podrán convocar a la Asamblea de Miembros la Junta Directiva y el Director. La convocatoria para reuniones extraordinarias de Asamblea General de Miembros deberá especificar los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, y únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria. Las reuniones extraordinarias se podrán convocar en cualquier momento cuando, a criterio del convocante, se requieran para decidir cuestiones que deban ser sometidas al conocimiento de la Asamblea General de Miembros.

Artículo 10: Constituye quórum deliberativo en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias de la Asamblea General de Miembros, cualquier número de miembros (sea este plural o singular) que represente, por lo menos, la mitad más uno de los miembros que integren la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea General de Miembros se aprobarán con el voto favorable de cualquier número de miembros (sea este plural o singular) que represente, por lo menos, la mitad más uno de los miembros presentes y representados en la reunión.

Artículo 11: La Asamblea General de Miembros tendrá las siguientes atribuciones:

a) Fijar las directrices generales de la Fundación, determinando las políticas y programas a cumplir.

b) Elegir y remover libremente los miembros de la Junta Directiva.

c) Examinar y aprobar o improbar los estados financieros que presenten la Junta Directiva y el Director.

d) Aprobar la reforma de estatutos.

e) Decidir sobre la acción social de responsabilidad contra los administradores de la Fundación.

f) Cualquier otra función, potestad o atribución que no esté expresamente radicada en otro órgano de la Fundación.

Artículo 12: La Junta Directiva estará integrada por cuatro (4) miembros elegidos por la Asamblea General de Miembros, entre los cuales se nombrarán un presidente y un secretario. Los cuatro (4) miembros ocuparán cuatro (4) renglones, es decir, cada uno un renglón. El primer renglón lo ocupará el presidente de la Junta Directiva y los tres (3) renglones restantes serán ocupados por el restante de los miembros de la Junta Directiva. El secretario de la Junta Directiva será escogido de entre de sus miembros, para actuar en tal calidad en cada reunión. Los miembros de la Junta Directiva ejercerán sus cargos indefinidamente hasta que la Asamblea General de Miembros los reemplace.

MAURICIO GARCIA - HERREROS
NOTARIO TITULAR
NOTARIA 12 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

Parágrafo primero: La Junta Directiva no tendrá suplentes, por lo que en caso de falta temporal o absoluta de cualquiera de sus miembros, la Asamblea General de Miembros procederá a reemplazarlo de manera inmediata.

Parágrafo segundo: En caso de empate en las votaciones que lleve a cabo la Junta Directiva, la decisión final la tomará el presidente de la Junta Directiva. La decisión así tomada por el presidente de la Junta Directiva, será obligatoria y vinculante.

Artículo 13: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una (1) vez al año en reunión ordinaria, y en reuniones extraordinarias cada vez que lo considere necesario, por convocatoria que haga la Asamblea General de Miembros, cualquiera de sus miembros o el Director. La convocatoria se hará por escrito, con al menos tres (3) días calendario de anticipación.

Parágrafo primero: La Junta Directiva se reunirá válidamente con la presencia de al menos tres (3) de sus miembros, y sus decisiones podrán ser adoptadas con el voto favorable de al menos tres (3) de sus miembros.

Parágrafo segundo: Los miembros de la Junta Directiva podrán sesionar dentro o fuera del territorio de Colombia, según se determine en la convocatoria o lo decidan los miembros en reunión en la que estén presentes sus cuatro (4) miembros. Las reuniones se podrán sostener de manera telefónica, por videoconferencia o por cualquier otro medio tecnológico que permita la deliberación de los miembros de manera simultánea. Así mismo se podrán sostener reuniones y adoptar decisiones por comunicación escrita simultánea o sucesiva en la que se exprese el sentido del voto de cada miembro.

Artículo 14: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento de los estatutos y decisiones de la Asamblea General de Miembros.

b) Aceptar o repudiar las donaciones o aportes que le hicieren a la Fundación.

c) Aprobar mensualmente la información financiera de la Fundación y presentarla anualmente a la Asamblea General de Miembros para su aprobación.

d) Elaborar y aprobar reglamentos internos distintos de los presentes estatutos que rigen la Fundación.

e) Elegir y remover al Director de la Fundación.

f) Autorizar al representante legal de la Fundación para solicitar la calificación y/o actualización como entidad del Régimen Tributario Especial.

g) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General de Miembros, según la naturaleza de su cargo.

Artículo 15: La Fundación tendrá un representante legal denominado Director, que será de libre nombramiento y remoción por parte de la Junta Directiva. El Director ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva.

Artículo 16: Son funciones del Director:

a) Administrar la Fundación.

b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación ante terceros, sean estas personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en cumplimiento de estos estatutos y la Ley.

c) Vigilar la buena marcha de la Fundación y cumplir estrictamente las determinaciones y acuerdos de la Junta Directiva.

d) Dirigir y coordinar las actividades de la Fundación y ejercer las funciones de administrador social.
e) Ejecutar las políticas que trace la Asamblea General o la Junta Directiva.
f) Presentar a la Junta Directiva el inventario anual de todos los bienes de la Fundación.
g) Programar, dirigir y controlar todos los proyectos y programas de la Fundación.
h) Presentar ante la Junta Directiva un informe acerca de la situación, actividades y perspectivas de la Fundación.
i) Designar y contratar al personal de la Fundación y a los prestadores de servicios.
j) Celebrar todo tipo de actos y contratos civiles y mercantiles, sin limitación por naturaleza o cuantía del asunto.
k) Realizar controles de gastos de la Fundación.
l) Vigilar el cuidado y destino de los bienes que son de propiedad de la Fundación.
m) Organizar y dirigir la administración de la Fundación y especialmente lo relacionado con los ingresos, gastos, contabilidad, elaboración de reglamentos, manuales de procedimientos, etc.
n) Nombrar apoderados judiciales o mandatarios en general, con facultades para delegar en ellos las atribuciones que fueren necesarias para la recta ejecución de los respectivos mandatos.
o) Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva según la naturaleza de su cargo.

Artículo 17: El Director tendrá un suplente (denominado Representante Legal Suplente) elegido por la Junta Directiva, quien reemplazará al Director en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del Director. El Representante Legal Suplente continuará en el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva.

Parágrafo. - Cuando en estos estatutos se haga referencia al Director, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, al Representante Legal Suplente. Para el ejercicio de sus funciones, el Representante Legal Suplente no requerirá comprobar la falta o ausencia del Director.

CAPÍTULO III
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 18: La Fundación se disolverá por las causales establecidas en la Ley para este tipo de entidades y, además, por las siguientes:
a) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto.
b) Por decisión de la Asamblea General de Miembros.
c) Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención de acuerdo al artículo 652 del Código Civil.
d) Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería jurídica no hubiere iniciado sus actividades.
e) Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene la cancelación de la personería jurídica.

Artículo 19: Adoptada la decisión de disolver la Fundación, o perfeccionada cualquiera de las causales, la Asamblea General de Miembros designará el liquidador. En caso de que no se designe el liquidador, ejercerá tales funciones el Director de la Fundación. El liquidador publicará, con cargo al patrimonio de la entidad, tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, informando a la ciudadanía sobre la disolución y el estado de liquidación e instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.

El liquidador presentará el trabajo de liquidación para la aprobación de la cuenta final ante la Asamblea General de Miembros. Efectuado este trámite se ordenará el registro del acta ante la entidad de registro competente.

Si cumplido el anterior procedimiento quedare un remanente del activo patrimonial, este debe ser donado a la entidad sin ánimo de lucro de la misma naturaleza que determine la Asamblea General de Miembros.

Si ni la Asamblea General de Miembros ni los estatutos estipularan sobre el remanente, esté pasará a una institución de beneficencia de acuerdo con las normas legales vigentes.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20: Se entienden incorporadas a los presentes estatutos todas las disposiciones de Ley y Reglamentarias relacionadas con esta clase de Instituciones.

Artículo Transitorio: Nombramientos. Se designan a las siguientes personas en los siguientes cargos:

a. Directora: **Pascale Wagner**
Pasaporte No. 548497405

b. Representante Legal Suplente **Carmen Sofia Peña Jiménez**
Cédula No. 1.129.576.532

c. Miembros de Junta Directiva:

- Primer renglón (presidente):
  John R. McPhail.
  Pasaporte No. 642632428

- Segundo renglón:
  Carmen Sofia Peña Jiménez
  Cédula No. 1.129.576.532

- Tercer renglón:
  Pascale Wagner
  Pasaporte No. 548497405

- Cuarto renglón:
  Pablo Alberto Ramírez Roa
  Cédula No. 10.122.256

Cordialmente,

MAURICIO GARCÍA - HERREROS
NOTARIO TITULAR
NOTARÍA 12 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Daniel Concha Hoyos
c.c. No. 1.020.843.112
Apoderado

MAURICIO GARCÍA - HERREROS
NOTARIO TITULAR
NOTARÍA 1 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

NOTARÍA 12

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Compareció:

CONCHA HOYOS DANIEL

Con C.C. 1020843112

Y declaró que la firma que aparece en este documento es suya y el contenido del mismo es cierto

Bogotá D.C.
2024-02-12 15:23:45

www.notaria12bog.com

RECONOCIMIENTO

mbmoo

Firma Declarante

MAURICIO EDUARDO GARCÍA-HERREROS CASTAÑEDA
NOTARIO 12 DE BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
3576 24/02/2024
NOTARÍA 12
Círculo de Bogotá D.C.
MAURICIO GARCÍA - HERREROS CASTAÑEDA
- NOTARIO TITULAR -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA